DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE REPUBLIKE HRVATSKE
Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb; dsv@dsv.gov.hr ili dsv@pravosudje.hr
+385 1 6040 940 / +385 1 6040 934; dsv.pravosudje.hr
Darko Milković, predsjednik DSV RH

Klasifikacijska oznaka akta: P-G22R/PBU-14-10-2026 **Mjesto i datum: U Zagrebu, 14. listopada 2026.**

PRAVNI TEMELJI PODNESKA:
• Uredba (EU) br. 910/2014 (eIDAS Uredba), čl. 25. st. 2.;
• Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 (NN 62/17); Zakon o elektroničkom dokumentu (NN 84/08, 154/14);
• Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04... 52/21); Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN 76/14, 98/19);
• Kazneni zakon RH (NN 125/11... 36/24), čl. 136., 291. i 315.; ZKP RH (NN 152/08... 36/24), čl. 47.–63.

PODNOSITELJ: Duško Vučetić, OIB: 29383966489, Braće Buzolić 19, 21450 Hvar (duskovucetic3@gmail.com)

PROTIV: Psihijatrijska bolnica Ugljan, OIB: 43171567819 (n/r Mladen Mavar, ravnatelj)

NASLOVNIK: ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU – Ured za zaštitu prava pacijenata (n/r Ivan Marković, Predsjednik)

NA ZNANJE: DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE RH (n/r Darko Milković, predsjednik)

PREDMET: ZAHTJEV ZA HITNI INTERVENTNI NADZOR, ODBACIVANJE NIŠTETNIH AKATA I TRENUTNO PUŠTANJE NA SLOBODU TE PRIGOVOR NA NEZAKONITO ZADRŽAVANJE I PROTUPRAVNO LIŠENJE SLOBODE PACIJENTA

Pobijani akti na kojima se protupravno temelji zadržavanje:
1. Rješenje Općinskog suda u Splitu, pos. br. R1 Ob-1071/19 od 15. travnja 2020. – nevaljan akt bez zakonski verificiranog QES potpisa sutkinje Krasne Batarelo;
2. Dopis Ministarstva zdravstva, KLASA: 052-02/23-05/157 od 22. ožujka 2024. – nevaljani akt bez verificiranog QES potpisa bivšeg ministra Vilija Beroša.

I. PRAVNA NOMOTETIKA I MATERIJALNO-PROCESNI TEMELJI
Podnositelj temelji ovaj Zahtjev na kumulativnoj primjeni propisa EU i RH. Članak 25. stavak 2. eIDAS Uredbe (EU) br. 910/2014 propisuje da kvalificirani elektronički potpis (QES) ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis. Akti bez QES-a smatraju se pravno nepostojećima (non-existens).

II. KAZNENOPRAVNA ODGOVORNOST I STATUS ŽRTVE KAO OVLAŠTENOG TUŽITELJA
Postupanje odgovornih osoba ostvaruje obilježja kaznenih djela iz čl. 136., 291. i 315. KZ-a. Temeljem Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, Psihijatrijska bolnica Ugljan snosi izravnu kaznenopravnu odgovornost. Podnositelj zadržava pravo preuzimanja kaznenog progona u svojstvu oštećenika kao tužitelja (čl. 47.–63. ZKP-a).

III. ČINJENIČNO STANJE I APSTRAKTNA NEZAKONITOST POSTUPANJA
1. Pobijani akti nemaju verificirani QES potpis s vremenskim pečatom.
2. Djelomično lišenje poslovne sposobnosti ne može služiti kao bjanko nalog za automatizirano nadomještanje sudskog postupka prisilnog smještaja propisanog ZZPDS-om.

IV. ZAHTJEV I PRIJEDLOG PODNOSITELJA
Podnositelj zahtijeva: 1. Hitno pokretanje postupka nadzora; 2. Utvrđivanje ništetnosti akata; 3. Nalog za trenutno puštanje na slobodu; 4. Dostavu spisa Državnom odvjetništvu; 5. Evidentiranje procesnog statusa žrtve i oštećenika.

Podnositelj:

_____
Duško Vučetić
(Oštećenik, žrtva i ovlašteni podnositelj)